

Il Contraddittorio preventivo nel CUP

In virtù della qualificazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) come entrata di natura tributaria, sancita in via definitiva dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12225/2026, ne consegue l'applicazione di tutti i principi e le garanzie previsti dall'ordinamento tributario, incluso l'obbligo del contraddittorio preventivo disciplinato dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000). **Il Quadro Normativo di Riferimento:**

L'Art. 6-bis dello Statuto del Contribuente La sentenza delle Sezioni Unite, stabilendo che il CUP "ha, in ogni caso, natura tributaria", attrae l'intera disciplina del canone nell'alveo del diritto tributario. Di conseguenza, diventa direttamente applicabile la disciplina del contraddittorio preventivo, la cui portata è stata generalizzata e resa obbligatoria dalla riforma dello Statuto del Contribuente operata con il D.Lgs. n. 219/2023. La norma cardine è l'**art. 6-bis della Legge n. 212/2000** ("*Principio del contraddittorio*"). Tale articolo stabilisce che, con l'eccezione degli atti automatizzati, tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un'interlocuzione con il contribuente. I punti salienti della disciplina sono:

1. **Obbligatorietà Generale:** Il contraddittorio è un principio generale che si applica a tutti gli avvisi di accertamento e atti impositivi, a prescindere dal fatto che siano emessi a seguito di accessi, ispezioni e verifiche o "a tavolino".
2. **Comunicazione dello Schema di Atto:** L'ente impositore (il Comune o il suo concessionario) deve notificare al contribuente uno schema dell'atto che intende emettere.
3. **Termine per le Osservazioni:** Il contribuente ha un termine non inferiore a **60 giorni** per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni.

4. **Obbligo di Motivazione Rafforzata:** L'atto impositivo definitivo non può essere emesso prima della scadenza di tale termine. Inoltre, l'ente deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni presentate dal contribuente. Se l'ente decide di non accogliere le argomentazioni del contribuente, deve spiegarne le ragioni.
5. **Sanzione dell'Annulabilità:** La violazione del contraddittorio preventivo (mancata comunicazione dello schema di atto, emissione dell'atto prima dei 60 giorni, mancata valutazione delle osservazioni) rende l'atto annullabile.

Ma in concreto in quali ipotesi di accertamenti CUP è necessario, oltre che utile, lo strumento del contraddittorio preventivo? Sicuramente non nei casi di accertamenti automatizzati come quelli emessi per le violazioni per omesso, parziale o tardivo versamento. Per le occupazioni o le diffusioni abusive è corretto prevederlo? Una risposta netta non c'è. Da un lato se ne potrebbe ipotizzare l'utilizzo per capire effettivamente la situazione di abusivismo e le responsabilità dei soggetti individuati, dall'altra concettualmente appare una strada errata da intraprendere con chi abusivamente occupa il demanio pubblico. Evidentemente andranno valutate le singole situazioni, così che una risposta a questo quesito netta e definitiva non è possibile darla. Un settore invece di sicuro interesse al coinvolgimento del contraddittorio preventivo è certamente quello dei Servizi di rete. L'utilizzo dello strumento è fondamentale nell'approcciare le varie società che a diverso titolo risultano soggetto passivo dello speciale canone disciplinato al comma 831 della Legge 160/2019. Ecco, in questa particolare attività di accertamento caratterizzata dalla scarsità delle informazioni disponibili, il contraddittorio rappresenta per gli Enti Locali un valore enorme e un'opportunità da mettere fin da subito in campo per i recuperi di canone da richiedere a partire dall'anno 2021.